

Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Chaussee und Aufopferung

Quellenmemo PrALR, Textzeugen und heutige Anschlussprüfung

Diese Akte beginnt mit der Sache selbst: Mühlenflurstück, Chausseedurchlass, Wasserstau und die Frage, ob ein historischer PrALR-Hinweis heute noch juristisch trägt.

Prüffeld	Befund	Risiko
Textzeuge	zwei unterschiedliche PDF-/Digitalisatkontexte	nicht blind gleichsetzen
OCR	hilfreich für Suche	Scan-Gegenprobe nötig
Aufopferung	dogmengeschichtlich relevant	heutige Anspruchsgrundlage prüfen
Nachbarrecht	mögliche Altrechtsfortwirkung	Ort/Landesrecht/Rechtsprechung offen

1. Ausgangsfrage

Kann ein altes Landrechtsmotiv den heutigen Streit um Wasserstau und Entschädigung tragen? Vorläufig nur als Prüfspur.

2. Textzeugenregel

Die beiden PDFs werden als unterschiedliche Textzeugen behandelt. Zitiert wird erst nach Abgleich von Titelblatt, Jahr, Band, Teil, Titel und Paragraph.

3. Heutige Brücke

Aufopferung, enteignender oder enteignungsgleicher Eingriff, Wasserrecht und Nachbarrecht sind getrennte Prüfungspfade.

4. Nächste Schritte

Bescheid vollständig anfordern, Grundstücksort und Altrechtslage klären, Scanstellen gegen OCR lesen, heutige Rechtsprechung live prüfen.

Sachverhalt

Sachverhalt und Auftragsnotiz

Kurzlage

Die Erbengemeinschaft von Lützwow besitzt das frühere Mühlenflurstück an der alten Wusterhagener Chaussee. Der Bachlauf wurde nach alten Plänen mehrfach verlegt. In der Familienakte liegen ein schlecht gescannter Auszug aus einem preußischen Druck, eine spätere Transkription, ein handschriftlicher Vermerk des Urgroßvaters aus dem Jahr 1912 und ein moderner Grundbuchauszug. Die Mandantin will wissen, ob aus dem historischen Material heute noch etwas für einen Entschädigungs- oder Nachbarrechtsanspruch folgt.

Personen und Stellen

- Clara von Lützwow, Mandantin, Miteigentümerin des Mühlenflurstücks.
- Stadt Wusterhagen, heute Unterhaltungspflichtige für den Grabenabschnitt.
- Landesbetrieb Straßenwesen Nordmark, zuständig für die alte Chaussee und die neue Regenwasserführung.
- Nachbarfamilie Bentheim, Eigentümer der tieferliegenden Wiese.
- Heimatarchiv Wusterhagen, besitzt ein Foto des Mühlendamms von 1898.

Konflikt

Nach Starkregen im Februar 2026 staute sich Wasser an der alten Chaussee. Die Mandantin meint, die Ursache liege in einem Durchlass, der bereits in den 1890er Jahren wegen Chausseearbeiten verändert worden sei. Der Landkreis verweist auf heutiges Wasserrecht und lehnt eine Entschädigung ab. Der Großvater hatte in einem alten Vermerk notiert, das Landrecht kenne eine Art Ausgleich, wenn einzelne Eigentümer für das gemeine Wohl ein Sonderopfer tragen müssten.

Bearbeitungsauftrag

1. Sind die vorgelegten PrALR-Auszüge überhaupt zuverlässig lesbar?
2. Handelt es sich bei den beiden PDFs um denselben Text oder unterschiedliche Druck-/Ausgabestände?
3. Gibt es eine heutige Anspruchsbrücke über Aufopferung, enteignenden Eingriff, Wasserrecht oder Nachbarrecht?
4. Welche Rückfragen braucht man, bevor irgendetwas gegenüber der Behörde behauptet wird?

Erste Arbeitshypothese

Das PrALR ist hier wahrscheinlich nicht als unmittelbar geltendes Recht zu behandeln. Es kann aber als historische Quelle für Aufopferungsgedanken, Nachbarrechtslinien und alte wasser-/polizeirechtliche Ordnung relevant sein. Alles steht und fällt mit Ort, Jahr, konkreter Normstelle, heutiger Fortgeltung und aktueller Rechtsprechung.

Textzeugenvergleich

Textzeugen und Editionsvergleich

Ausgangspunkt

In der Akte liegen zwei historische PDF-Fassungen, die aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten stammen. Sie dürfen nicht blind zusammengezogen werden. Schon ein anderer Druck, eine spätere Ausgabe, abweichende Bandzählung oder OCR-Fassung kann für Zitat, Paragraphenfolge und Seitenlogik relevant sein.

Zu prüfen

| Punkt | Arbeitsfrage | Risiko |

|---|---|---|

| Titelblatt | Heißt es Allgemeines Landrecht oder Allgemeines Gesetzbuch? | Verwechslung 1792/1794 |

| Jahr | 1794, spätere Ausgabe oder moderner Reprint? | falscher Textstand |

| Band | Band 1 oder 2, Teil/Titel vollständig? | falsche Fundstelle |

Schrift	Fraktur, Antiqua, OCR-Text?	Lesefehler, lange-s-Fehler
Fundstelle	Einleitung, Teil I, Teil II, Titel?	Scheinfundstelle
Digitalisat	Archive/staatsbibliothekarischer Scan/OCR?	unterschiedliche Seitennavigation

Arbeitsregel

Bei jeder Aussage zum PrALR soll in der Arbeitsfassung stehen:

- verwendeter Textzeuge,
- Jahr und Band,
- Systemstelle,
- Sicherheit der Lesart,
- ob eine zweite Quelle gegengeprüft wurde.

Beispiel für vorsichtige Formulierung

Nicht: "Das PrALR sagt eindeutig..."

Sondern: "Nach dem derzeit vorliegenden OCR-Auszug, der am Scan noch gegenzuprüfen ist, dürfte die einschlägige Stelle in der Einleitung bzw. im nachbarrechtlichen Umfeld zu suchen sein. Für eine heutige Anwendung muss zunächst geklärt werden, ob die Norm am Grundstücksort überhaupt fortgilt oder nur dogmengeschichtlich herangezogen wird."

Nächster Schritt

Entwurf nächster Schritt

Rückfragen an die Mandantin

1. Bitte senden Sie den vollständigen Behördenbescheid oder das letzte Schreiben des Landkreises mit Datum und Rechtsbehelfsbelehrung.
2. Bitte bestätigen Sie, welche PDF-Datei aus welcher Quelle stammt und ob es noch ein Foto des Titelblatts gibt.
3. Bitte senden Sie den aktuellen Grundbuchauszug, die Flurkarte und den alten Familienvermerk als einzelne Dateien.
4. Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen, das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Vorläufige Mandantenantwort

Das historische Landrecht kann für die Argumentation interessant sein, vor allem wegen des Aufopferungsgedankens und möglicher alter Nachbarrechtslinien. Für ein heutiges Vorgehen müssen wir aber sauber trennen: heutige Anspruchsgrundlage, historische Herleitung, tatsächliche Ursache des Wasserstaus und Beweisbarkeit. Die beiden PrALR-PDFs werden wir als getrennte Textzeugen behandeln und nicht vermischen.

Arbeitsplan

- Digitalisate: Titelblatt, Jahr, Band und Fundstellen sichern.
- Heute: Wasserrecht, Staatshaftung, Nachbarrecht und Rechtsweg prüfen.
- Tatsachen: Durchlass, alte Bauakte, Starkregen, Unterhaltungspflicht und Kausalität klären.
- Output: Kurzvermerk an Mandantin und ggf. behördliches Akteneinsichtsschreiben.